

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 850/2534

นาย กำพล จิ่งประเสริฐศรี

โจทก์

กอง มรดก ของ นาง ระพีพร ณ บุญ

แต่ง หรือ ทศ แสน สิ้น

จำเลย

โดย นาย พีร พล ทศ แสน สิ้น ผู้จัดการ

มรดก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 88, มาตรา 89, มาตรา 243, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14, มาตรา 84, มาตรา 153

ในการสืบพยานจำเลย พยานจำเลยเบิกความว่า ที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารหมายเลข 4 และ 5 ราคาประเมินตารางวาละ 2,500 บาทตามหนังสือรับรอง ราคาประเมินเอกสารหมายเลข 1 โจทก์จึงอ้างหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสาร หมายเลข จ.6 มาหักล้างคำ ของ พยานจำเลย และข้อความตามหนังสือรับรองราคา ประเมิน เอกสารหมายเลข 1 เมื่อพยานจำเลยเบิกความรับรองหนังสือรับรองราคา ประเมินเอกสารหมายเลข จ.6 โจทก์ย่อมมีสิทธิอ้างหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสาร หมายเลข จ.6 เป็นพยานหลักฐานประกอบคำ ของ พยานจำเลยโดยไม่ต้องยื่นบัญชี แสดงเอกสารต่อศาลได้ การพิจารณาคดีล้มละลาย ผิดแผกแตกต่างกับการพิจารณา คดีแพ่งสามัญเพราะพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีผลในทางตัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ถูก พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลต้องพิจารณาเอาความจริงตามมาตรา 14 ว่ามี

เหตุอันควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ และจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ เป็นประเด็นสำคัญในคดีที่มีความจำเป็นต้องสืบพยานอันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งหนังสือรับรองราคาประเมิน สำเนาหนังสือสัญญาจำนองและสำเนาบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน เอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.3 เป็นพยานสำคัญที่จะแสดงได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ แม้จำเลยจะมีได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารดังกล่าว ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลก็มีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ และในปัญหานี้แม้คู่ความจะมีได้ฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรหยิบยกวินิจฉัยให้ได้.

โจทก์ฟ้องว่า นางระพีพรรณผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินต่อโจทก์ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2529 เป็นหนี้โจทก์ทั้งสิ้น 215,578.63 บาท กองมรดกของนางระพีพรรณไม่พอชำระหนี้โจทก์และเจ้าหนี้อื่น แสดงว่านางระพีพรรณมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้จัดการทรัพย์สินมรดกของนางระพีพรรณตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 84

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ให้ศาลชั้นต้นคืนค่าอ้างเอกสารหมาย จ.6 จำนวน 5 บาท และค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินจำนวน 150 บาทให้แก่โจทก์และคืนค่าอ้างเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.3 รวม 15 บาทให้แก่จำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีสิทธินำสืบหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมายเลข 65513 และ 65514 ของจำเลยมีราคาตารางวาละ 2,500 บาทโดยมิได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารดังกล่าวต่อศาล ส่วนจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบเพื่อให้ศาลเชื่อว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 65513 และ 65514 ของจำเลยมีราคาตารางวาละ 2,500 บาทโดยมิได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมายเลข 65513 และ 65514 ต่อศาล ศาลอุทธรณ์จึงไม่รับฟังพยานเอกสารดังกล่าวชอบแล้วนั้นปรากฏว่าเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วถึงวันนัดสืบพยานจำเลย จำเลยอ้างส่งหนังสือรับรองราคาประเมิน สำเนาหนังสือสัญญาจำนอง สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและสำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารหมายเลข 65513 ถึง 65514 ต่อศาลโดยมิได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารหมายเลข 65513 ถึง 65514 และขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นอนุญาต ถึงวันนัดจำเลยแถลงว่า ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ของจำเลยที่ยื่นต่อศาลได้ติดจำนองธนาคารกสิกรไทยพร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2530 เป็นเงิน 381,088.89 บาท แต่ที่ดินทั้งสองแปลงของจำเลยมีราคารวมกันมากกว่าจำนวนหนี้ที่โจทก์อ้างโจทก์จำเลยขอเวลาเจรจากันโดยโจทก์จะไปดูสภาพที่ดินก่อน และขอเลื่อนไปนัดพร้อมถึงวันนัดโจทก์จำเลยแถลงร่วมกันว่าตกลงกันไม่ได้ และโจทก์อ้างส่งหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมายเลข 65513 โดยมิได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารดังกล่าวต่อศาลและในการสืบพยานจำเลยต่อมานายพิรพล ผู้จัดการมรดกของนางระพีพรรณพยานจำเลยเบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์รับว่าหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมายเลข 65513 ซึ่งประเมินราคาที่ดินแปลงเดียวกันกับหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมายเลข 65514 เป็นการประเมินเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2531 ราคาตารางวาละ 1,400 บาท สำหรับหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมายเลข 65513 เห็นว่า ในการสืบพยานจำเลยชั้นแรกนายพิรพล ผู้จัดการมรดกของนางระพีพรรณอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า ที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 65514 และ 65515 ราคาประเมินตารางวาละ 2,500 บาทตามหนังสือรับรอง

ราคาประเมินเอกสารหมาย ล.1 โจทก์จึงอ้างหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสาร
หมาย จ.6 มาหักล้างคำของนายพิรพล และข้อความตามหนังสือรับรองราคาประเมิน
เอกสารหมาย ล.1 เมื่อนายพิรพลพยานจำเลยเบิกความรับรองราคาประเมินเอกสาร
หมาย จ.6 ดังกล่าวมาโจทก์ย่อมมีสิทธิอ้างอิงหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสาร
หมาย จ.6 เป็นพยานหลักฐานประกอบคำของนายพิรพล โดยไม่ต้องยื่นบัญชีแสดง
เอกสารต่อศาลได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับฟังหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมาย
จ.6 เพราะโจทก์มิได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารดังกล่าวต่อศาลนั้นศาลฎีกาไม่เห็นด้วย
ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนหนังสือรับรองราคาประเมิน สำเนาหนังสือสัญญา
จำนอง และสำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.3 ที่จำเลย
อ้างส่งโดยมิได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารดังกล่าวต่อศาลนั้น เห็นว่า การพิจารณาคดีล้ม
ละลายผิดแผกแตกต่างกับการพิจารณาคดีแพ่งสามัญ เพราะพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีผล
ในทางตัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลต้อง
พิจารณาเอาความจริงตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ว่ามี
เหตุอันควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ และจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เป็น
ประเด็นข้อสำคัญในคดีที่มีความจำเป็นจะต้องสืบพยานอันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ซึ่งหนังสือรับรองราคาประเมิน สำเนาหนังสือสัญญาจำนองและสำเนาบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน เอกสารหมาย ล.1 ถึงล.3 เป็นพยานหลักฐานอันสำคัญที่จะแสดงได้ว่า
จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ แม้จำเลยจะมีได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารดังกล่าวต่อ
ศาลก็ตามแต่ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลก็มีอำนาจรับฟัง
พยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับฟังพยานเอกสารดังกล่าวเพราะ
จำเลยมิได้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารต่อศาลนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยและในปัญหานี้คู่
ความจะมีได้ฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ขึ้นมา ศาลฎีกาก็เห็นสมควร
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้ได้

พิพากษายืน แต่ไม่คืนค่าอ้างเอกสารหมาย จ.6 จำนวน 5 บาทให้แก่โจทก์ และ
ไม่คืนค่าอ้างเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.3 รวมจำนวน15 บาท ให้แก่จำเลย.

(สมพงษ์ สอนิเณร-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ